

1501388-43.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... trazia drogas consigo, para fins de tráfico, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, no dia dos fatos o acusado trazia consigo, para fins de tráfico: 88 porções de maconha pesando 186,43g; 19 pedras de crack pesando 20,81g; e 294 porções de cocaína pesando 224,61g; quando notou a aproximação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1501388-43.2021.8.26.0642 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:

1501388-43.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa CARLOS ANTONIO DOS SANTOS NUNES, qualificado(a)(s) às fls. 37, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 46/48.

Recebimento da denúncia às fls. 81/82.

Defesa Prévia às fls. 93/94.

Audiência de Instrução às fls. 146/147.

Memoriais do Ministério Público às fls. 140/142.

Memoriais da defesa às fls. 148/159.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a CARLOS ANTONIO DOS SANTOS NUNES, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 12 de setembro de 2021, às 11h30, na Rua Cambacica, Rio Escuro, nesta cidade e comarca, o réu trazia drogas consigo, para fins de tráfico, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, no dia dos fatos o acusado trazia consigo, para fins de tráfico: 88 porções de maconha pesando 186,43g; 19 pedras de crack

pesando 20,81g; e 294 porções de cocaína pesando 224,61g; quando notou a aproximação de uma viatura policial e tentou fugir, tendo sido perseguido, alcançado e detido. Durante revista pessoal, a polícia localizou e apreendeu as porções de droga nos bolsos das vestes do denunciado, além de R\$ 147,55 em dinheiro.

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/05 pelo Boletim de Ocorrência, às fls. 12/13 pelo Auto de Constatação Preliminar, às fls. 10/11 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 134/136 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em juízo, a testemunha Timóteo, policial militar, disse, em síntese, que patrulhava a região sul de Ubatuba, em local conhecido como ponto de venda de drogas. O réu ao avistar a viatura empreendeu fuga em direção à mata. Conseguiram detê-lo na mata. Em busca pessoal, o acusado estava com duas blusas de frio, encontrando as drogas e dinheiro nos bolsos das vestes dele (cocaína, crack e maconha, além de dinheiro). A droga estaria acondicionada para venda. O dinheiro estava em notas diversas. O réu teria confessado informalmente à equipe que estava vendendo drogas. Por fim, afirmou que não conhecia o acusado.

Em juízo, a testemunha César, policial militar, afirmou, em síntese, que estava em patrulhamento, quando o acusado que estava no final da rua dos fatos, saiu correndo. O réu foi abordado e tentou reagir, mas foi detido e algemado. O acusado estava com duas blusas de frio, com drogas e dinheiro em seu interior. As drogas eram 19 pedras de crack, 294 porções de cocaína e 87 porções de maconha, além de R\$ 147,55 em notas trocadas. No local o réu teria confessado a propriedade da droga e que estava vendendo. Por fim, afirmou que não conhecia o réu e que não visualizou outro indivíduo com o réu.

As testemunhas de defesa Daliza e Vilma, não presenciaram os fatos, apenas informaram, em síntese, que conhecem o réu, que realizava trabalhos de jardinagem e pintura, não sabendo do envolvimento do réu com atividades ilícitas.

Em juízo, o(a) acusado(a) CARLOS ANTONIO DOS SANTOS NUNES, por sua vez, em síntese, negou a autoria e a posse dos entorpecentes, que pertenciam a um terceiro. Teria ido ao local dos fatos para comprar drogas. Não conhecia os policiais que realizaram a prisão. O dinheiro apreendido seria seu, do trabalho de jardinagem e pintura. Por fim, disse que estava sem blusa na data dos fatos, com o dinheiro no seu bolso.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo acusado, do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante.

Ademais, é pertinente ressaltar que o réu afirmou que não conhecia ou tinha inimizades com os policiais que participaram da prisão, afastando qualquer possibilidade de interesse obscuro em sua condenação, anotando-se que os policiais foram taxativos ao afirmar que o réu estava com os entorpecentes nos bolsos de suas vestes.

Como se não bastasse, embora o réu tenha negado a prática do delito, é pertinente ressaltar que a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo em confronto com os elementos colhidos nos autos, tendo em vista que as testemunhas de defesa, além de externarem proximidade com o réu, não presenciaram a íntegra da ação.

Portanto, a negativa de autoria é incapaz de infirmar os depoimentos prestados em consonância com os demais instrumentos probatórios anexados aos autos, posto que os depoimentos policiais ganham força e credibilidade porque se alinham ao cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050;

Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015) (grifo nosso).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de CARLOS ANTONIO DOS SANTOS NUNES é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, em razão da quantidade, variedade e periculosidade dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), de rigor a fixação da pena base acima do mínimo legal, no patamar de 1/6, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, em razão da idade do réu na data dos fatos, aplica-se a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, no patamar de 1/6, retornando a pena ao mínimo legal, tendo em vista a súmula 231, do STJ.

Por fim, diante dos elementos constantes dos autos, em que pese a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, verifica-se que o(a)(s) réu(ré)(s) é(são) primário(s), de bons antecedentes, não sendo evidenciado que se dedica(m) às atividades criminosas ou que integra(am) organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e §3º, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS NUNES pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, III, do Código Penal, se mostra insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas, bem como a perda de eventuais bens e valores apreendidos em favor do FUNAD.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo, inclusive para consignar o regime prisional ora fixado junto ao estabelecimento prisional competente.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA